

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1269/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกพงษ์ศิริ โพธิ์ทอง

จำเลย

พันจ่าอากาศเอกพงษ์ศิริ โพธิ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย โดยลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี กรณีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเมื่อไม่มีพยานโจทก์ปากใดเบิกความยืนยันว่าจำเลยใช้เอกสารป้ายทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้ายวงกลมของกลางโดยรู้หรือควรรู้ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอม พฤติการณ์แห่งคดียังมีเหตุสงสัยว่าจำเลยใช้เอกสารของกลางโดยรู้หรือไม่ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม จึงควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยนั้นเป็นการพิพากษาโดยฟังพยานหลักฐานผิดไปจากสำนวน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 อีกทั้งจำเลยได้รับรถยนต์คันของกลางไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ของภรรยาจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์และป้ายวงกลม แสดงการเสียภาษีรถยนต์โดยละเอียดรอบคอบ และเป็นการรับมาโดยไม่ทราบว่าป้ายทะเบียนและป้ายวงกลมของกลางเป็นเอกสารปลอม แม้จำเลยจะใช้รถยนต์อันถือว่าจำเลยได้ใช้เอกสารป้ายทะเบียนและป้ายวงกลมด้วยก็ตาม แต่ก็เป็นการใช้โดยไม่ทราบว่าเอกสารของกลางดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม การกระทำ

ของจำเลยจึงเป็นการกระทำที่ขาดเจตนาอันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ลงโทษจำเลยจึงขัดกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 27)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ลงโทษจำคุก 3 ปี ริบแผ่นป้ายทะเบียนและแผ่นป้ายวงกลมปลอม นอกนั้นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 26แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยโต้เถียงว่า จำเลยไม่รู้ว่าแผ่นป้ายทะเบียนและแผ่นป้ายวงกลมที่ติดรถยนต์ของกลางเป็นเอกสารปลอมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากับทมิได้แก้โทษเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยโต้เถียงว่า จำเลยไม่รู้ว่าแผ่นป้ายทะเบียน และแผ่นป้ายวงกลมที่ติดรถยนต์ของกลางเป็นเอกสารปลอมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้บทมิได้แก้โทษเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>